

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3728/2535

บริษัท ยิบอิน ซอย จำกัด

นาย สม ชาย วงศ์ สิริสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 114 เดิม, มาตรา 368, มาตรา 372, มาตรา 459

สัญญาซื้อขายรถยนต์ซึ่งระบุว่า กรรมสิทธิ์ของยานยนต์ที่ซื้อขายจะยังไม่โอน
เป็นของผู้ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาซื้อขายตัวเงินสดครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุ
ไว้ในสัญญาเสียก่อนนั้น เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข บังคับกันได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 459 เมื่อคู่สัญญาตกลงซื้อขายกำหนดราคากันไว้
เป็นจำนวนแน่นอนและโจทก์ผู้ขายให้จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อชำระราคาในวันทำสัญญา
จำนวนหนึ่งแล้วให้ผ่อนชำระราคาส່วนที่เหลือเป็นงวด และมีข้อตกลงว่าหากผู้ซื้อ
ผิดนัดชำระราคางวดใด ยอมให้ผู้ขายเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งหมดได้ทันทีดังนี้จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยผิดนัดชำระราคาตามงวดที่ได้ตกลงไว้จำเลย
ที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระให้โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามข้อตกลง และจำเลยที่ 3 ในฐานะ
ผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย แม้จะปรากฏต่อมาว่าก่อนถึงกำหนดชำระราคางวด
ที่ 14 รถยนต์ที่ซื้อขายถูกคนร้ายลักไปโดยไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดของโจทก์หรือ
จำเลยที่ 1 ก็ตามแต่ตามสัญญาซื้อขายระบุไว้ชัดว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อยอม
ไม่หมดสิ้นไปเนื่องจากการสูญหายของยานยนต์ จำเลยที่ 1 จึงยังคงต้องรับผิดชอบ
ชำระราคารถยนต์แก่โจทก์จนครบถ้วน เพราะข้อสัญญาดังกล่าวเป็นการยกเว้นบทบัญญัติ
มาตรา 372 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว

มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาย่อมตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ ไม่เป็นโมฆะตามมาตรา 114(เดิม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซื้อรถยนต์บรรทุก อีซูซุ ไปจากโจทก์ 1 คันในราคา 788,248 บาท ชำระราคาครั้งแรก 118,000 บาทที่เหลือผ่อนชำระ 36 งวด งวดละ เดือน เดือนละ 18,618 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระได้ 9 งวดรวมกับที่ชำระครั้งแรกเป็นเงิน 285,562 บาท แล้วไม่ชำระอีกเลยจนกระทั่งรถถูกคนร้ายลักไป โจทก์ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยเป็นเงิน 400,000 บาท โดยโจทก์ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนจำเลยที่ 1 ไป 25,187 บาท เมื่อนำเงินประกันและเบี้ยประกันหักชำระราคาแล้วจำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระราคา 127,873 บาท โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสามแล้วก็เพิกเฉย ซึ่งจำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบเงินดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่รถหาย จนถึงวันฟ้องเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 139,061 บาท ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 139,061 บาท แก่โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในเงิน 127,873 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ตกลงซื้อรถยนต์จากโจทก์ในราคาเงินผ่อนโดยโจทก์คิดดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 14 ต่อปี จากราคาเงินสด 590,000 บาท รวมเป็นราคาเงินผ่อน 788,248 บาท เมื่อนำเงินประกัน 400,000 บาท และราคาที่จำเลยที่ 1 ชำระไปแล้วมาหักออกจากราคาเงินสด โจทก์จะได้รับเงินไปค้ำกับราคารถแล้วหากจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบก็ไม่เกินราคาค่าเบี้ยประกัน 25,187 บาทเท่านั้น โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 23,238 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2529 จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 รับกันและตามศาลล่างทั้งสองฟังมาว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายเดิม ปุสสเทวะ เป็นผู้ฟ้องคดีแทน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 โจทก์ได้ขายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อฮิซุซุ จำนวน 1 คัน ให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ตกลงผ่อนชำระในราคา 788,248 บาท เป็น 36 งวดงวดละเดือน เดือนละ 18,618 บาท ภายในวันที่ 16 ของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2528 จนถึงเดือนเมษายน 2531 ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยที่ 1 รับมอบรถยนต์ไปจากโจทก์แล้วและชำระเงินให้โจทก์ในวันทำสัญญาเป็นการชำระราคาบางส่วนจำนวน 118,000 บาท หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระราคาให้โจทก์รวม 9 งวด เป็นเงิน 167,562 บาท แล้วไม่ผ่อนชำระอีกเลย ราคาารถที่จำเลยที่ 1 ชำระแล้ว 285,562 บาท ในระหว่างการซื้อขายโจทก์ได้นำรถยนต์ตามสัญญาไปเอาประกันวินาศภัยไว้เป็นเงิน 400,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และได้ชำระเบี้ยประกันภัยแทนจำเลยที่ 1 ไปแล้ว 25,187 บาท รถยนต์ซึ่งจำเลยที่ 1 ชื้อไปจากโจทก์หายไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2529 และโจทก์ได้เงินประกันภัยจากผู้รับประกันภัยแล้วจำนวน 400,000 บาท คงเหลือราคาซึ่งจำเลยที่ 1 ยังมีได้ชำระให้โจทก์จำนวน 102,686 บาท และเงินค่าเบี้ยประกันซึ่งโจทก์จ่ายไปจำนวน 25,187 บาท ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์จึงมีเพียงว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระราคารถยนต์และเบี้ยประกันจำนวน

ดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าการซื้อขายรถยนต์ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 1 ซึ่งระบุว่า กรรมสิทธิ์ของยานยนต์ที่ซื้อขายจะยังไม่โอนเป็นของผู้ซื้อจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสดครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาเสียก่อนนั้น เป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขข้อยอมบังคับกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 459 เมื่อคู่สัญญาตกลงซื้อขายกำหนดราคากันไว้เป็นจำนวนแน่นอนและผู้ขายให้ผู้ซื้อชำระราคาในวันทำสัญญาไว้จำนวนหนึ่งแล้วให้ผ่อนชำระราคาส່วนที่เหลือเป็นงวด และมีข้อตกลงว่าหากผู้ซื้อผิดนัดชำระราคางวดใดยอมให้ผู้ขายเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งหมดได้ทันทีตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 3 การที่จำเลยที่ 1 ให้การและนำเสนอต่อสู้ว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ของราคาซื้อเงินสดคือจากราคา 590,000 บาท จำเลยที่ 1 ชำระแล้ว 285,562 บาท และโจทก์ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยไป 400,000 บาท เกินราคาเงินสดแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับชำระราคาจากจำเลยที่ 1 อีกนั้น จึงมิได้เป็นการต่อสู้หรือนำสืบปฏิเสธข้อตกลงในสัญญาซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 2 ย่อมไม่อาจทำให้จำเลยที่ 1 หลุดพ้นจากความรับผิดที่ต้องชำระราคาให้โจทก์ตามข้อตกลงในสัญญาไปได้ จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขาย เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยผิดนัดชำระราคาตามงวดที่ได้ตกลงกันไว้ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชำระให้โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามข้อตกลงและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมรับผิดด้วย แม้จะปรากฏต่อมาว่าเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2529 ซึ่งเป็นเวลาก่อนถึงกำหนดชำระราคาการยดงวดที่ 14 รถยนต์ที่ซื้อขายถูกคนร้ายลักไปโดยไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดของโจทก์หรือจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 2 ระบุไว้ชัดว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อย่อมไม่หมดสิ้นไปเนื่องจากการสูญหายของยานยนต์ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงยังคงต้องรับผิดชำระราคาการยดงวดแก่โจทก์จนครบถ้วน เพราะข้อสัญญาดังกล่าวเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา 372 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง

บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน คู่สัญญาย่อมตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ ไม่เป็นโมฆะตามมาตรา 114
การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในทำนองว่า โจทก์ติดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ของ
ราคาซื้อเงินสดโดยคิดจากราคาที่เหลือจากการที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระไปในวันทำสัญญา
แล้วให้จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระซึ่งเมื่อหักจำนวนเงินประกันภัยที่โจทก์ได้รับมาออกแล้ว
โจทก์ยังมีกำไรเหลือและไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาที่ค้างอีกนั้นเป็นการ
วินิจฉัยนอกเหนือจากการที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ เพราะคู่สัญญาได้ตกลงซื้อขายกัน
ในราคาผ่อนส่ง มิใช่ราคาเงินสด เมื่อกำหนดราคากันไว้เท่าใดย่อมผูกพันกันตามนั้น
เมื่อคดีฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระราคาจนครบถ้วนตามสัญญา จำเลยที่ 1 ก็
ต้องรับผิดชอบไม่มีทางที่จะแปลสัญญาเป็นอย่างอื่นไปได้ สำหรับเบี้ยประกันที่โจทก์ได้
ชำระแทนไปจำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบชำระให้โจทก์เต็มจำนวนแต่ในส่วนอัตร
ดอกเบี้ยของเงินค่าเบี้ยประกันภัยมิได้กำหนดกันไว้ในสัญญาเหมือนเช่นเงินราคาค่า
รถโจทก์จึงเรียกได้เพียงในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 224 เท่านั้น ทั้งเงินราคาค่ารถและเงินค่าเบี้ยประกันภัยโจทก์ติด
ดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ผิดนัดซึ่งตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7
ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยที่ 1 และที่ 3 ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2529
คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 102,686
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว และชำระเงิน
จำนวน 25,187 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว
นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ